

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 599/2543 ๔๒ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ
สูงสุด

โจทก์
นางละมัย ศรีอ่อน โจทก์ร่วม
นางจิตรา สายด้วง จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ป.อ.มาตรา 83,341 ข้อเท็จจริงใน
ทางพิจารณาได้ความว่า ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง
สองกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะร่วมกับ ว.หลอกลวง ท.กับโจทก์ร่วม และในวันที่
ท.รับเงินจำนวน 5,000,000 บาท ของโจทก์ร่วมไว้และส่งมอบให้แก่ ว.ในเวลาต่อมา
นั้น จำเลยทั้งสองเพียงช่วย ว.นับเงินดังกล่าวและกลับออกไปพร้อมกับ ว.โดยไม่
ปรากฏพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองที่จะคิดเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องรู้
เห็นแนะนำชักพา ช่วยพุดสนับสนุนหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วย
เหลือ หรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะที่ ท.ส่งมอบเงินของโจทก์ร่วมแก่ ว. จำเลย
ทั้งสองย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตาม
ความใน ป.อ.มาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ป.อ.มาตรา 83,341 ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะร่วมกับ ว.หลอกลวง ท.กับโจทก์ร่วม และในวันที่ ท.รับเงินจำนวน 5,000,000 บาท ของโจทก์ร่วมไว้และส่งมอบให้แก่ ว.ในเวลาต่อมา นั้น จำเลยทั้งสองเพียงช่วย ว.นับเงินดังกล่าวและกลับออกไปพร้อมกับ ว.โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองที่จะคิดเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นแนะนำชักพา ช่วยพutschับสนุนหรือกระทำให้ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะที่ ท.ส่งมอบเงินของโจทก์ร่วมแก่ ว. จำเลยทั้งสองย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามความใน ป.อ.มาตรา 86

ศาลแขวงตลิ่งชัน - นายชาญวิทย์ ท่วมเจริญ

แหล่งที่มา

แผนก

ต้น